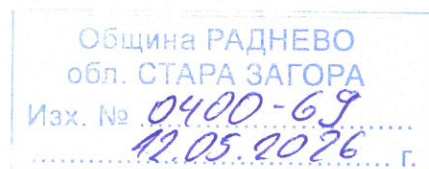


ОБЩИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ПРОЕКТ !



НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО

гр. Раднево, 2026 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и елементи и аградът от ообзавеждане на територията на община Раднево.

(2) Тази наредба урежда условията и реда за издаване на разрешения по чл. 56а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи - открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, както и реда за тяхното принудително премахване.

(3) Тази наредба не урежда обществени отношения, свързани с осъществяване на рекламна дейност.

Чл. 2. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми обекти към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредбата съгласно чл. 55 от Закона за устройство на територията.

(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на съоръжения по Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.

Чл.3. Разрешения за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейност и преместваеми обекти – рамки, и/или подедни платформи, които представляват съоръжения за достъпна среда, за преодоляване на денивелацията от съществуващ терен до входна врата на сграда, както и за преодоляване на не повече от едно етажно ниво в сграда (чл.56, ал.1, т.1,т.2 и т.3 от ЗУТ) се издават въз основа на схема и проектна документация, одобрени от Главния архитект на Община Раднево.

Чл. 4. Техническите правила за поставяне и изискванията към преместваеми обекти са определени в **Приложение № 1**.

Глава втора

ПРЕМЕЩВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Раздел I

Видове проекти, по които се поставят преместваемите обекти

Чл.5.Преместваемите обекти се поставят по типови проекти (общински или корпоративни) или по индивидуални проекти.

Чл. 6. Типовите проекти се утвърждават със заповед на Главния архитект на общината, след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 7. (1) Изработването на общински типови проекти се възлага по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) Общинските типови проекти са общинска собственост се съхраняват в Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Община Раднево и се предоставят при поискване на всеки желаещ срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на заверено копие.

Чл. 8. (1) Всеки може да предлага на Главния архитект на Община Раднево да утвърди корпоративен типов проект.

(2) Корпоративният типов проект е собственост на лицето, което го е изработило или е възложило изработването му.

(3) В случай, че общината придобие собствеността върху корпоративен типов проект, с акта на придобиването му той става общински типов проект и за него се прилага чл. 7, ал. 2 и чл. 10.

Чл. 9. (1) По типов проект се поставят:

1. павилионите върху тротоари, площади, паркове, градини, зелени площи и други общински терени, попадащи в улична регулация, както и общински терени с предназначение за озеленяване или за обществени паркове;

2. откритите щандове и маси за търговия върху общински имоти;

3. обектите и елементите на градското обзавеждане - спирките на обществения транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с облика на градските пространства;

(2) Отдаването под наем за поставяне на обекти и елементи по ал. 1 върху общински имоти се извършва чрез търг по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Чл. 10. (1) Всеки може да изработи обект или елемент на градското обзавеждане въз основа на общински типов проект.

(2) Комисия, назначена от Главния архитект на общината, проверява съответствието на прототипа с утвърдения типов проект. Председателят на комисията издава на лицето, изработило прототипа, удостоверение за съответствието с утвърдения типов проект и за годността на обекта или елемента да бъде използван според предназначението му.

(3) Отклонения от утвърдения типов проект за преместваем обект се допускат само във вътрешното оборудване и инсталации с оглед възможната различна търговска функция на обекта.

Чл. 11. Обекти и елементи, за които не е задължително поставянето по типови проекти и за които не са утвърдени типови проекти, се поставят по индивидуални проекти.

Раздел II

Изисквания към преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане

Чл. 12. Всички обекти и елементи на градското обзавеждане трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
3. да не нарушават условията на обитаване;
4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
6. да съответстват на утвърдените прототипи, когато са по типови проекти;
7. да не препятстват нормалното ползване на сгради, съоръжения на техническата инфраструктура, както и на други обекти или елементи;
8. да са поставени така, че да се осигурява най-малко 2.00 м. свободна ширина на тротоара за преминаване на пешеходци, освен в предвидените с тази наредба случаи.
9. да не препятстват възможността за ползване на изградени места за паркиране и гариране, които се изискват по закон;
10. да не препятстват ползването на вход-изходите на подлези, надлези, подходи към представителни обществено-обслужващи обекти и пешеходни пътеки;
11. при наличие на основа за поставянето им, тя да се изпълнява под нивото на прилежащия терен или настилка.
12. влаганите материали да отговарят на стандартите за качество, безопасност и съвместимост.

Чл. 13. (1) Преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане трябва:

1. да не са поставени върху части от входове на сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни пространства към тротоарите;
2. да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема на обекта или не по определения с документацията начин;

3. да съответстват на изискванията на Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.

4. да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните норми.

(2) Собствениците на преместваеми обекти, поставени по реда на настоящата наредба, са длъжни да поддържат чистотата на прилежащата на преместваемия обект територия.

(3) Преместваемите обекти се поставят самостоятелно или в група.

(4) Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване под каквато и да е форма на друго физическо или юридическо лице, както и съвместно ползване по договор с трети лица, на преместваеми обекти, за които има издадено разрешение за поставяне, поставени върху общински имоти. Забраната се включва в тръжната документация, както и в договора за наем.

(5) При нарушаване на изискването на предходната алинея, издаденото разрешение губи правното си действие, договорът за наем се прекратява предсрочно, а преместваемият обект се премахва по реда на настоящата наредба.

Раздел III

Схеми за поставяне

Чл. 14. (1) За поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху държавни и общински имоти се одобряват схеми, а за поставянето на преместваеми обекти в паркове и градини се одобряват план-схеми.

(2) Със схемите по ал.1 се определя:

1. пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обектите, отстоянията им към ограничителите в публичните градски пространства;

2. прилежащата площ на преместваемия обект.

(3) Прилежащата площ на преместваемия обект не може да надхвърля разстояние от 2 м от всяка от ограждащите стени на обекта, с изключение на случаите, когато към обекта се предвижда разполагане на маси за консумация.

(4) Схемите по ал.1 могат да бъдат за единичен обект или елемент на градското обзавеждане, за група обекти или елементи на градското обзавеждане или за обекти или елементи в обособена част от територията на Община Раднево.

(5) Към схемите по ал.1 се съставя таблица с данни за всеки обект или елемент, определени в **Приложение № 2**.

(6) Проектът на схема за поставяне и текстовите материали към него се подписват от лице с проектантска правоспособност.

Чл. 15. (1) След разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията схемите за поставяне на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се одобряват със заповед на Главния архитект на Община Раднево, а план-схемите за поставяне на преместваеми обекти в паркове и градини се одобряват от общинския съвет.

(2) Проектите на схемите за поставяне се одобряват след съгласуване:

1. за държавните имоти - със съответната централна администрация, на която е предоставен имотът, а в останалите случаи - с областния управител;

2. за общинските имоти – с кмета на Община Раднево;

3. с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, в случай че от скицата по чл. 16, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър с данните за надземната и подземна инфраструктура се установи наличие на техническа инфраструктура в обхвата на схемата;

4. с държавните контролни и съгласувателни институции, както и със съответните структурни звена на Община Раднево - в зависимост от обхвата на съответната схема и вида на предвидените с нея обекти или елементи;

5. с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство, когато се засягат недвижими имоти - културни ценности;

(3) Откриването на производството по одобряване на схема в имоти публична общинска и публична държавна собственост се оповестява чрез изпращането на проекта с обяснителната записка към него за разгласяване с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината и чрез публикуване на интернет-страницата.

(4) За имотите частна общинска и частна държавна собственост проектът се съобщава по реда на чл. 61 от АПК на собствениците и носители на ограничени вещни права в имота.

(5) В 14- дневен срок от разгласяването, съответно 7-дневен срок от съобщаването могат да се подават писмени възражения и предложения по проекта, които се разглеждат в 14-дневен срок от изтичане на срока за подаването им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 16. Схемите за поставяне върху имоти - публична общинска или държавна собственост, се съобщават по реда, предвиден за разгласяването и съобщаването на проектите по чл. 15, ал. 3.

(2) Схемите за поставяне върху имоти – частна общинска или държавна собственост се съобщават по реда на чл. 61 от АПК.

Чл. 17. (1) Изменения в схемите за поставяне, изцяло или в отделни техни части, се правят по реда, предвиден за одобряването им.

(2) Изменение на схемите за поставяне, изцяло или в отделни техни части, е допустимо:

1. по искане на лицето, по чиято инициатива е одобрена схемата;
2. при възникване на нови факти и обстоятелства, които съобразно действащите правила и нормативи правят схемите неприложими, съответно предвидените с тях обекти недопустими по местоположение;
4. когато обществените нужди налагат това.

(3) Заповедта за изменение се съобщава по реда на чл. 15, ал. 3 за схеми в имоти - публична общинска и държавна собственост и по чл. 15, ал. 4 - за схеми в имоти - частна общинска и държавна собственост.

(4) Изменението има действие занапред и не засяга законосъобразно издадени разрешения за поставяне и разрешения за ползване на място.

Чл. 18. Местата на съдовете за събиране на отпадъци - надземни контейнери, кофи, улични кошчета и други се определят от кмета на Община Раднево по реда на Закона за управление на отпадъците.

Чл. 19. (1) Схемите за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията за осигуряване на достъпен вход до сгради се одобряват индивидуално за всяка конкретна сграда по искане на един или на няколко от собствениците в сградата със заповед на Главния архитект на Община Раднево след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(2) Схемите за поставяне на съоръжения по ал. 1 могат да предвиждат с до 0,5 м. по-малко свободна ширина на тротоара за преминаване на пешеходци от тази по чл. 12, т. 8.

Чл. 20. (1) Схемата за поставяне на преместваем обект в имоти - частна собственост на физически или юридически лица определя пространственото му разположение в поземления имот и неговия вид, тип, размер и предназначение.

(2) Схемата се придружава със снимков материал на околното пространство и визуализация на проектирания обект.

(3) Разстоянията на преместваемите обекти до сгради и до регулационни и имотни граници се определят със схемата по ал. 1 съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(4) Преместваемите обекти се съобразяват с допустимото предназначение на поземлените имоти и с устройствените показатели. При липса на устройствени показатели преместваемите обекти се съобразяват с допустимото предназначение и показатели, одобрени в урбанизирана територия, а при липса на такива - с показателите на съседната на имота устройствена зона.

(5) Проектът на схема за поставяне се съгласува по реда на чл. 15, ал. 2.

(6) Проектът на схема за поставяне се подписва от лице с проектантска правоспособност и от заявителя.

(7) Схемата за поставяне по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК.

Чл. 21. Схемите за поставяне се изработват върху скица по чл. 16, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър с данни за надземната и подземна инфраструктура, придружена с оценка на наличната дървесна растителност или декларация за липса на растителност, заверени от компетентния орган по озеленяване в Община Раднево.

Чл. 22.(1) Със схема могат да се определят зони за провеждане на събития, свързани с културни и спортни прояви и с официални празници, в които могат да се поставят акционни обекти и/или елементи, свързани със събитието за срока на провеждането му, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец.

(2) В терените на зелената система акционният обект и/или елемент може да съдържа логото и слогана на спонсора на събитието по ал. 1.

(3) Акционните събития се одобряват от Кмета на Община Раднево или упълномощено от него лице.

(4) След изтичане на срока за провеждане на акционното събитие, акционните обекти и/или елементи се премахват незабавно.

Чл. 23. Всички схеми за поставяне са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в Дирекция „Териториално и селищно устройство“ на Община Раднево.

Раздел IV

Поставяне на преместваеми обекти

Чл. 24. (1) Поставяне на преместваеми обекти се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

(2) Разрешение за поставяне се издава на:

1. собственика на имота;
2. лице, притежаващо договор за наем или с друг вид договор със собственика на имота, предоставящ право на временно ползване върху заетата площ от обекта или елемента;

(3) Преместваем обект, който не е поставен по реда на ал.1 и ал.2 или не отговаря на други изисквания, определени с нормативен акт, подлежи на премахване на основание чл. 57а от ЗУТ.

(4) При забавяне на поставянето върху терени - общинска собственост, за срок по-дълъг от 6 месеца след издаването на разрешението за поставяне, разрешението губи правното си действие. При изтичане на шестмесечния срок лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативен протокол за установяване на неспазването на срока за поставянето.

(5) В случай че поставянето не е извършено по причини, независещи от титуляра на разрешението, срокът по предходната алинея не тече за времето, през което същите са съществували. Титулярът на разрешението е задължен да уведоми незабавно общинската администрация за тях.

(6) Не се разрешава преместваеми обекти да се ползват не по предназначението им.

Чл. 25. (1) Разрешение за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 1 от Закона за устройство на територията в съсобствен имот или в обща част на сграда етажна собственост може да се издаде на един или няколко от собствениците без съгласието на останалите съсобственици в имота, съответно на останалите собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост.

(2) Разрешение за поставяне на съоръжение за достъпна среда за осигуряване на достъпен вход до сгради по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията се издава на един или на няколко от собствениците на сградата, без да се сключва договор за наем с общината.

(3) Мотивиран отказ за издаване на разрешение за поставяне по ал. 1 и 2 може да се постанови само във връзка с неспазване на норми за безопасност, включително тези по ал. 4.

(4) Съоръженията за достъпна среда следва да отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., в сила от 13.03.2021 г.)

Чл. 26. Разрешение за поставяне се издава от Главния архитект на Община Раднево.

Чл. 27. (1) В случаите, в които поставянето на преместваем обект изисква изграждане на фундамент, същият се разрешава с разрешението за поставяне, като неразделна част от обекта.

(2) След демонтиране на обекта и преместването му на друго място, собственикът на съоръжението възстановява терена, върху който е бил поставен, във вида му преди поставянето, включително премахва фундамента.

Чл. 28. В случаите, в които функционирането на преместваемия обект изисква изграждане на връзки с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за доставка на електрическа или топлинна енергия, вода или газ и/или отвеждане на отпадни води, се издава разрешение за строеж по чл. 147 от Закона за устройство на територията.

Чл. 29. (1) Не се издава разрешение за поставяне на обект или елемент на лице, което има:

1. неприключено административнонаказателно производство за нарушение на разпоредбите на тази наредба;

2. приключено производство по т. 1, но наложената глоба или санкция не е заплатена;

3. неприключено с влязъл в сила акт административно производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахване на поставен или държан от него обект или елемент на територията на община Раднево

4. непогасени задължения към общината по наемни договори за други обекти или елементи.

(2) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект в имот - частна собственост, в който има поставен обект или елемент, за който е започнато, но не е приключило производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахването му.

(3) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект в имот - частна собственост, в който има строеж, за който е установено по предвидения в закона ред, че е незаконен.

Чл. 30. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект се представят следните документи:

1. заявление (по образец, съгласно **Приложение № 3**) ;
2. проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията;
3. доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 2;
4. съгласуване с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.

(2) Проектната документация по ал. 1, т. 2 в зависимост от вида на преместваемия обект съдържа:

1. архитектурно-художествена част;
2. дизайнерска част;
3. инженерно-техническа част.

(3) Обемът и съдържанието на проектната документация по ал. 2 е подробно описана в Приложение № 4.

(4) Всички части на проектната документация се подписват от лица с проектантска правоспособност и от заявителя.

(5) Когато искането е за поставяне на обект или елемент с типов проект, произведен от производител се изисква само проектна документация относно временните външни връзки с мрежите на техническата инфраструктура.

Чл. 31. Към проектната документация на преместваеми обекти с гъвкаво покритие на пътуващи циркове, увеселителни заведения, спортни съоръжения и др. във всички

случаи се изисква конструктивно становище и съгласуване с органите по пожарна и аварийна безопасност.

Чл. 32. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.

(2) Когато се засягат имоти, които с действащ подробен устройствен план са предвидени за нужди по чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост, срокът на разрешенията за поставяне е до започване на процедурата по отчуждаване, но не по-дълъг от срока по ал. 1, което обстоятелство се вписва в разрешението.

(3) Разрешенията за поставяне на съоръжения по чл. 184, ал. 1 или 2 от Закона за устройство на територията се издават без определен срок.

(4) В случай на предсрочно прекратяване на договора по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита за изтекъл и обектите или елементите се премахват по реда на ал. 8.

(5) Лицето по чл. 24, ал. 2 може да поиска ново разрешение за поставяне на същото място, за същия обект в случаите, в които то отговаря на нормативните изисквания за това, в 6-месечен срок преди изтичане на срока на първоначалното разрешение за поставяне. Към заявлението се прилага декларация по образец съгласно Приложение № 5, че не са настъпили промени в основанията за издаване на разрешението, документи, доказващи експлоатационната годност на обекта, като конструктивно становище, подписано и подпечатано от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, при необходимост придружено от протоколи за изпитания за експлоатационната годност на материала, което удостоверява носимоспособността и състоянието на конструкцията спрямо проектните ѝ характеристики за съответния обект. Към заявлението се прилагат протоколи за изпитания на инсталациите, които доказват правилното им и безопасно функциониране спрямо нормите и проектните характеристики, ако такива са одобрени за съответния обект. В тези случаи не се представя нова документация по чл. 30.

(6) Действието на разрешението за поставяне се прекратява от деня на влизане в сила на заповедта по чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост за отчуждаване на имота, върху който е поставен обекта или елемента.

(7) Собственикът на преместваемия обект е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне или неговото прекратяване и да възстанови терена в предишния му вид.

(8) В случай, че задълженията по ал. 7 не са изпълнени в срок, лицето се наказва по реда на Глава четвърта и се пристъпва към принудително премахване на преместваемия обект.

(9) Преместваемият обект не се премахва, ако новото разрешение за поставяне е издадено до датата на изтичане на срока на първоначалното разрешение. Разрешението за поставяне се издава със срок на действие по ал. 1, който започва да тече от датата, следваща датата на изтичане на старото разрешение.

(10) Органът, компетентен да издаде разрешението за поставяне, може да назначава комисия от лица по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията за установяване на обстоятелствата по ал. 5.

Чл. 33. Разрешенията за поставяне се съобщават и влизат в сила по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V

Технически изисквания към разполагането на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост за извършване на търговия на открито

Чл. 34. (1) За допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти или към търговски обекти в сгради може да се ползват имоти или части от тях - общинска собственост.

(2) Пред стационарни търговски обекти, върху терени общинска собственост могат да се разполагат подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска дейност.

(3) Съоръженията по ал. 2:

1. не могат да се поставят по начин, който препятства дейността и достъпа до търговски обекти и входи в сгради в близост, както и достъпа до елементите на градското обзавеждане;

2. не могат да се поставят частично или изцяло върху леглата на съществуващата растителност, нито да закриват достъпа на съответната растителност до слънчева светлина;

3. могат да се поставят само към съществуващи търговски обекти и трябва да обслужват извършваната в обекта търговска дейност;

4. могат да се поставят сезонно или целогодишно.

(4) Разполагането на съоръжения по ал. 2 следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания относно храненето с електрическа енергия с оглед запазване живота и здравето на гражданите.

(5) С цел осигуряване на безпрепятствено пешеходно движение по смисъла на разпоредбите на чл. 59, ал. 5-7 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии при разполагане на съоръжения по ал. 2 се оставя свободна ширина за преминаване по тротоара - за тротоари по чл. 59, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. – 2,50 м, за тротоари по ал. 7 – 3 м, а за останалите случаи - не по-малко от 2 м до най-близкия ограничител на пространството.

(6) Поставяне на подиуми (декинги) към съоръженията по ал. 1 се разрешава само по изключение при тротоари с голяма денивелация (над 10%) и/или с оглед спазването на изискванията по ал. 4 и/или други санитарно-хигиенни изисквания и само ако е

предвидено в схемата за разполагане. В такива случаи свободната площ за преминаване по тротоара се увеличава с 10 см за всеки линеен метър подиум. Подиумите не могат да се поставят по начин, който поврежда съществуващата настилка.

(7) Забранява се поставянето на подиуми и ограждането на съоръженията по ал.2 по начин, който възпрепятства достъпа за експлоатация, наблюдение и поддръжка на елементи на инженерната инфраструктура.

(8) Съоръженията по ал. 2 могат да се разполагат само в рамките на лицето на търговския обект, ограничено от страничните му преградни зидове към уличната регулация или фасадата, на която се намира входа към обекта, с изключение на масите за консумация на открито по одобрените схеми за паркове и градини.

(9) Площта между тентата/чадъра и ветробрана трябва да бъде открита с минимум просвет от 0.25 м.

(10) Площта, заемана от съоръженията по ал.2 не може да превишава площта на търговската зала на кота 0,00 на обекта, който обслужва.

Чл. 35. (1) За съоръженията по ал.2 на чл. 34 се одобрява индивидуален проект от Главния архитект на Община Раднево, който издава разрешение за тяхното поставяне.

(2) За издаване на разрешение за поставяне на съоръженията по ал.2 се предоставят следните документи:

1.заявление (по образец, съгласно Приложение № 6);

2.проектна документация;

3.доказателства за наличие на обстоятелствата по чл.24, ал.2;

4.съгласуване с дружествата, доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на съоръженията..

Чл. 36. Съоръженията, от които може да се извършва търговия на открито върху терени общинска собственост, не могат да бъдат захранвани с временни външни връзки към мрежите на техническата инфраструктура.

Раздел VI

Поставяне на съоръжения и елементи по чл. 56а от Закона за устройство на територията за извършване на търговска и/или друга дейност на открито

Чл. 37. (1) Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти - публична общинска собственост, могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи - открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, въз основа на разрешение за извършване на търговия на открито върху имоти

общинска собственост, издадено от Кмета на Община Раднево (по образец съгласно **Приложение № 7**).

(2) Разрешението по ал.1 се издава на основание чл. 56а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 72 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Разрешението се издава въз основа на заявление (по образец съгласно **Приложение № 8**), подадено от заинтересовано лице до Кмета на Община Раднево, което съдържа:

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:

1. техническата и производствена документация на съоръжението или елемента като например документи за произход и качество на оборудването, съоръжението или елемента;

2. доказателства за съответствие на съоръжението или елемента с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;

3. снимков материал, визуализация на съоръжението, респ. елемента.

(5) В случай, че за едно и също място има повече от един кандидат, при избора се прилагат следните критерии:

1. лице в неравностойно положение - безработно лице с трайни увреждания, или търговец, представляван от такова лице, което се доказва с предвидените в нормативните актове документи;

2. търговец, добросъвестно ползвал мястото в предходни периоди;

3. производител на български стоки;

4. търговец с адрес на управление на територията на Община Раднево;

5. други специфични обстоятелства, определени от общинската администрация.

(6) В случай, че кандидатът е земеделски производител или занаятчия, към заявлението се прилагат документи за регистрация пред компетентните органи:

1. анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена за съответната година, съответно документ за регистрация в съответния регистър на занаятчиите;

2. други документи, на които лицето се позовава.

(7) В случаите по предходната алинея заявлението се подава до 15-то число на предходния месец, а в останалите случаи - до 10-то число на предходния месец.

(8) Съоръженията и елементите следва да отговарят на т. 1 от Приложение № 1.

(9) Площта на съоръженията и елементите по ал. 1 не може да надхвърля 3 кв. м, изчислена като проекция на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура на съоръжението върху общинския терен.

(10) Търговецът е длъжен при проверка да предостави на контролните органи разрешението по ал. 1.

Чл.38. (1) За разполагане на съоръжения и елементи по чл. 37 се изготвя схема, указваща заемащата площ, пространствено разположение, отстоянията от сгради и от регулационни и имотни граници и други специфични изисквания. Схемите се одобряват от Главния архитект на Община Раднево.

Чл. 39. (1) Разрешението по чл. 37 съдържа:

1. три имена на лицето/фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
2. лицето, което ще извършва дейност чрез съответните съоръжения или елементи;
3. точен адрес за поставяне на съоръжението или елемента;
4. вид и площ на съоръжението или елемента;
5. срок за ползване на място;
6. вида на дейността, която ще се извършва;
7. работно време.

(2) Разрешението се издава за срок, определен от кмета на Община Раднево, но за не повече от 12 месеца.

(3) Издадените разрешения и данните в тях се вписват в специално създаден регистър.

Чл. 40. За ползване на място за извършване на търговска и/или друга дейност чрез съоръжения и елементи по чл. 37 се заплаща съответната такса по Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.

Чл. 41. (1) За извършване на дейността чрез съоръженията и елементите по чл. 37, ал. 1 могат да се ползват преносими източници на енергия - газови бутилки, слънчеви панели, батерии или агрегати.

(2) Забранява се свързването на съоръженията и елементите по чл. 37 с мрежите на обществената техническа инфраструктура, освен в случаите по ал. 3.

(3) Съоръженията и елементите по чл. 37 ал. 1 могат да бъдат снабдявани с електрическа енергия само от изградени от общината места за захранване .

Чл. 42. (1) Кметът на Община Раднево може да прекрати разрешението по чл. 39, ал. 1:

1. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;
2. когато мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;
3. когато обществени нужди налагат това;
4. по искане на лицето, на което е издадено.

(2) Искането по т. 4 на предходната алинея се подава до кмета на Община Раднево не по-късно от седем дни преди датата на прекратяването.

(3) Прекратяването се вписва в регистъра по чл. 39, ал. 3 и за това обстоятелство се уведомява Дирекция „Общинска собственост и социални дейности“ при Община Раднево.

Глава трета

РЕД ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл. 43. (1) Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията извършват проверка на всички преместваеми обекти и елементи. При установяване на нарушение се съставя констативен акт по чл. 57а, ал. 2 от ЗУТ.

(2) В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект или елемента, в която указва срок за доброволно изпълнение или привеждане на обекта в съответствие с издаденото разрешение, и разпорежда на дружествата, доставчици на електрическа и топлинна енергия, вода и газ, незабавно да прекратят доставките до определения за премахване обект. Заповедта се връчва на собственика на обекта, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Заповедта се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а от Закона за устройство на територията.

(3) Когато собственикът на преместваемия обект или елемент, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(4) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по ал. 2, служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията извършват проверка дали заповедта е изпълнена и съставят констативен протокол.

(5) Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, към преписката се прилага протокол, съдържащ предложение за начина на изпълнение на премахването и необходимите строителни и монтажни работи.

(6) Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, той се премахва принудително от община Раднево за сметка на нарушителя, а ако той е неизвестен - за сметка на собственика на земята или на обекта, върху който е поставен.

(7) Когато собственикът на преместваемия обект или собственикът на имота, в който е поставен е неизвестен, адресът му е неизвестен или не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.

(8) Когато при извършването на проверките по ал. 1, лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията констатира, че обектът се ползва не по предназначение те съставят констативен акт, въз основа на който кметът на община Раднево със заповед забранява ползването на обекта и разпорежда неговото освобождаване, както и прекъсване на захранването му с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Разпореждането е задължително за дружествата, доставчици на електрическа и топлинна енергия, вода и газ и се изпълнява незабавно.

(9) След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната и след заплащане на дължимите глоби, се разрешава ползването на обекта.

(10) Въз основа на влязла в сила заповед по ал.2 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 44. (1) Фактическото изпълнение на премахването се възлага от Кмета на Община Раднево по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) При възлагане на фактическото изпълнение, директорът на дирекция „Териториално и селищно устройство“ определя дата и час за принудителното изпълнение на заповедта по чл. 43, ал. 2, които се съобщават на заинтересованите лица чрез поставяне на съобщение на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация, за което се съставя протокол.

(3) Собственикът на обекта, съответно собственикът на имота, в който е поставен същият, са длъжни да осигурят достъп до него за извършване на принудителното премахване. При отказ, удостоверен от лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията, достъпът се осигурява принудително, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи.

(4) На определените дата и час по ал. 2 лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

(5) В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от движимо имущество, намиращо се в него, лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията и изпълнителят пристъпват към принудително освобождаване на обекта, съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи.

(6) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му под опис, а в случай че същите не желаят да го приемат, не присъстват на изземването или ако не може да се

установи неговият собственик служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят протокол за вида, състоянието и количеството му при изнасянето и същото се оставя на отговорно пазене при изпълнителя.

(7) Собственикът се уведомява писмено за иззетите движими вещи по ал. 6 и се поканва да ги получи от мястото за съхранение в срок от 2 месеца. Когато при изнасяне на движимото имущество собственикът не присъства или е неизвестен, констативният протокол по ал. 6 се подписва от двама свидетели и заедно с уведомлението се поставя на определените за това места в сградата на съответната администрация и се публикува на интернет страницата ѝ за срок от 14 дни, което се удостоверява с протокол от лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(8) След изтичане на срока по ал. 7 изпълнителят може да поиска от районния съд по мястото на пазене/по местонахождението на премахнатия обект да му разреши да продаде вещите и получената сума да внесе в банка на името на собственика, ако той е известен или по сметка на общината, ако той е неизвестен. Изпълнителят е длъжен веднага да уведоми собственика за продажбата и банката, в която е внесена сумата от нея.

(9) Когато вещите по ал. 6 подлежат на бърза развала изпълнителят не носи отговорност за погиването и/или унищожаването им.

(10) Дейностите по премахването се ръководят от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице и се извършват съгласно съставената техническа документация.

(11) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

(12) След изпълнението на заповедта за принудително премахване се съставя протокол за установяване състоянието на обекта и терена след завършване на принудителното изпълнение от служителите на общината, представител на изпълнителя, представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи. Когато при премахване на обекта собственикът не присъства или е неизвестен, се прилага реда за уведомяване по ал. 7, изречение второ.

(13) Премахнатият обект или елемент се съхранява от изпълнителя на определено за това място за срок от шест месеца. След изтичане на срока се прилага реда за продажба по ал. 8.

(14) Възстановяването и почистването на терена от отпадъци, получени при премахването на обектите или на елементите се извършва от изпълнителя и е за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

(15) За извършените разходи по премахването и съхранението се съставя протокол от представители на общинската администрация и изпълнителя, въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Когато собственикът на обекта или на елемента, поставен върху общински терен

е неизвестен, разходите по премахването и съхранението са за сметка на общинския бюджет.

Чл. 45. (1) При констатиране на нарушение на чл. 37 съоръжението или елементът се премахва незабавно за сметка на нарушителя, за което се съставя констативен протокол. Към протокола се прилага снимков материал за състоянието на съоръжението или елемента преди започване на принудителното премахване.

(2) Принудителното премахване се извършва от изпълнителя по чл. 44 задължително със съдействието на служители на полицията.

(3) В случаите, когато съоръжението и елементът не са освободени доброволно от намиращото се в тях имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване със съдействието на служители полицията.

(4) Движимото имущество се предава на собственика му, а в случай, че същият не желае да го приеме, не присъства на изземването, или не може да бъде установен, в констативния протокол по ал. 1 се описва видът, състоянието и количеството му. Имуществото се оставя на отговорно пазене при изпълнителя. Когато движимото имущество подлежи на бърза развала изпълнителят не носи отговорност за погиването и/или унищожаването му.

(5) Премахнатото съоръжение или елемент, както и движимото имущество се съхраняват от изпълнителя на определено за това място за срок от два месеца, за което собственикът се уведомява по реда на чл. 44, ал. 7. След изтичане на срока за съхранение се прилага реда за продажба по чл. 44, ал. 8.

(6) Когато при премахването на съоръжението или елемента нарушителят не присъства или е неизвестен, констативният протокол по ал. 1 се подписва от двама свидетели и се поставя на определените за това места в сградата на съответната администрация и се публикува на интернет страницата ѝ.

(7) За извършените разходи по премахването и съхранението се съставя протокол от изпълнителя, въз основа на който се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. Когато собственикът на обекта или на елемента, поставен върху общински терен е неизвестен, разходите по премахването и съхранението са за сметка на общинския бюджет.

(8) След принудителното премахване на съоръжението и елемента, изпълнителят следи за почистването на терена.

Чл. 46. Съоръженията, обектите и елементите, за чието поставяне върху общински имоти се предвижда заплащане на такса за ползване по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево се премахват по реда на чл.44.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47. (1) За нарушения на наредбата на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Раднево и/или от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията с изключение на актовете за установяване на административни нарушения, свързани с преместваемите обекти, за които актове се съставят само от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(2) След връчване на акта по ал. 1 кметът на общината или негов заместник издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл. 48. Ако при съставяне на акта за установяване на нарушение по чл. 47, ал. 1 се констатира и наличие на обстоятелства по чл. 57а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, служителите на община Раднево са длъжни да уведомят дирекция „Териториално и селищно устройство “.

Чл. 49. (1) Който постави без разрешение за поставяне преместваем обект или елемент :

1. в имот - публична собственост, се наказва с глоба от 200 до 2500 евро за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 5000 евро за еднолични търговци и юридически лица;

2. в имот - частна собственост, се наказва с глоба от 100 до 1000 евро за физически лица, съответно с имуществена санкция от 250 до 2500 евро за еднолични търговци и юридически лица;

(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне преместваем обект или елемент:

1. в имот - публична собственост, се наказва с глоба от 100 до 1000 евро за физически лица, съответно с имуществена санкция от 200 до 2000 евро за еднолични търговци и юридически лица;

2. в имот - частна собственост, се наказва с глоба от 50 до 500 евро за физически лица, съответно с имуществена санкция от 100 до 1000 евро за еднолични търговци и юридически лица;

Чл. 50. (1) Който постави или ползва обект или елемент в противоречие с издаденото разрешение за поставяне, се наказва с глоба от 50 до 2500 евро за физически лица, съответно с имуществена санкция от 250 до 2500 евро за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие от датата на изтичане на дадения срок, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахва.

(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушителя.

Чл. 51. (1) Който, ако е бил длъжен да постави преместваем обект или елемент по типов проект, е поставил обект или елемент, които не отговарят на утвърдения типов проект или ако по време на експлоатацията на поставения обект или елемент по типов проект го е изменил съществено в отклонение от утвърдения типов проект, се наказва с глоба от 250 до 2000 евро за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 5000 евро за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие от датата на изтичане на дадения срок, а преместваемият обект се премахва.

(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушителя.

Чл. 52. Който ползва преместваем обект без да е въведен в експлоатация, се наказва с глоба в размер от 200 до 2500 евро за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 500 до 5000 евро.

(2) Който ползва преместваем обект в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 евро за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 200 до 2000 евро.

Чл. 53. За други нарушения на изискванията на тази наредба се налага глоба от 50 до 1000 евро на физически лица, съответно имуществена санкция от 100 до 2500 евро за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 54. Когато едно и също лице извърши повторно нарушение на тази наредба, за повторното нарушение се налага определената максимална глоба или имуществена санкция.

Чл. 55. За неуредени в тази глава въпроси се прилага Закона за устройство на територията, Административнопроцесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Типов проект" е повтаряем инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, който определя външен вид, конструкция, инсталации, характеристики и материали на обекта или елемента и се използват задължително, когато според одобрената схема за поставяне е предвидено поставяне на обект или елемент по типов проект;

2. „Елементи на градско обзавеждане" са пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, спиркови знаци за нуждите на обществения транспорт, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други изделия с обществена функция, предназначени за разполагане предимно в публичните пространства;

3. „Акционнно поставяне" е поставяне на преместваеми обекти за срок до един месец във връзка с културни и спортни прояви, с официални празници по смисъла на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, с традиционни празници, определени със Заповед на Кмета на Община Раднево и/или с решение на Общински съвет - Раднево;

4. "Акционнно събитие" е събитие, свързано с културни и спортни прояви, с официални празници по смисъла на чл. 154, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, с традиционни празници, определени със Заповед на Кмета на Община Раднево и/или с решение на Общински съвет - Раднево;

5. „Спирка на обществен транспорт" е определена територия, публична общинска собственост, обозначена със спирков знак, на която се качват и слизат пътници от пътни превозни средства за обществен превоз по редовните линии на междуградския транспорт;

6. „Ограничители в публичните градски пространства" са сгради, дървета, елементи на инженерната инфраструктура (шахти, стълбове за осветления, стълбове с пътни знаци, технически шкафови и др.), преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и елементи на градско обзавеждане;

7. „Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

8. "Преместваеми обекти в група" са от два до шест преместваеми обекти на разстояние по-малко от 1 метра един от друг.;

9. "Търговец" е лице по смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

§ 2. Кметът и Главният архитект на общината могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от общинската администрация.

§ 3. (1) Указания по прилагането на тази наредба се дават от Кмета и/или от Главния архитект на общината.

(2) Указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на община Раднево.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§4 Тази Наредба отменя Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, приета с Решение №686 от 24.04.2014 г. на Общински съвет - Раднево, изменена с Решение № 454 от 26.01.2017 г. на Общински съвет- Раднево, изменена с Решение №233 от 24.09.2020 на Общински съвет - Раднево.

§ 5. Започнатите производства за поставяне и премахване на преместваеми обекти се довършват при условията и по реда на тази наредба.

§ 6. (1) Всички схеми за поставяне, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до приемането на нови схеми.

(2) Срокът на действащите към влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне и други разрешения се удължава до размера на максимално определените срокове с изключение на разрешенията за поставяне на обекти или елементи в терени на зелената система.

(3) Действащите към момента на влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне, издадени без определен срок, се смятат за издадени за максимално определен срок по тази наредба.

§7. Наредба за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево е приета на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 и ал.10 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията с Решение №по Протокол № от заседание наОбщински съвет - Раднево.

§8. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването ѝ на сайта на Община Раднево.

ВНОСИТЕЛ:/П/

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Кмет на Община Раднево

Приложение № 1 към чл. 4

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

1. Правила за поставяне на преместваеми обекти върху тротоари, площади, алеи и пешеходни зони:

1.1. Преместваеми обекти върху тротоари, площади, алеи и пешеходни зони могат да се поставят само при ширина на пространството ≥ 4.50 м., като:

1.1.1. при наличие на велоалея или паркоместа, ширината на пространството се измерва без ширината на велоалеята или паркоместата.

1.1.2. при наличие на улични стълбове, антипаркинг съоръжения и други препятствия в края на тротоара, ширината се измерва без ширината от външния ръб на бордюра до вътрешния ръб на съответните съоръжения.

1.1.3. при наличие на растителност /дървета, храсти, цветни лехи, кашпи и др./ ширината на пространството да се измерва без ширината, заемана от леглата на съответната растителност.

1.1.4. при наличие на други препятствия върху пространството, в т.ч. рекламни съоръжения, информационни табели, пейки и други елементи на градското обзавеждане, възпрепятстващи движението на пешеходците, ширината се измерва без ширината, заемана от съответните препятствия.

1.1.5. Върху тротоарите се осигурява свободна ширина за пешеходно преминаване:

1.1.5.1. минимум 2.50 м. при улици с преобладаващо ниско и средноетажно застрояване;

1.1.5.2. минимум 3.0 м. при улици с преобладаващо високоетажно застрояване.

1.1.6. Това ограничение не се прилага при разполагане на елементите на спирките на обществения транспорт в обхвата на спирката. В случаите, когато тротоарът в обхвата на спирката е с ширина, по-малка от 4.50 м, павилионът не може да има ширина, по-голяма от тази на спирконавеса.

1.2. Преместваемите обекти се поставят при спазване на следните разстояния:

- ≥ 30 м преди кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа;
- ≥ 10 м преди кръстовище на улица от второстепенната улична мрежа;
- ≥ 10 м след кръстовище;
- ≥ 15 м до рекламен елемент или афишна колона;
- ≥ 30 м между два самостоятелни преместваеми обекта;
- ≥ 3 м до външния ръб на бордюра.

Приложение № 2 към чл. 14, ал. 5

ТАБЛИЦА С ДАННИ КЪМ СХЕМИТЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ
ОБЕКТИ

№ по ред в схемата	Вид на преместваемия обект	Предназначение на преместваемия обект	Покрита площ	Открита площ	Забележки
1	2	3	4	5	6

Приложение № 3 към чл. 30, ал. 1, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект по чл. 30 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Раднево

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО

З А Я В Л Е Н И Е

ОТ.....
.....
(три имена на лицето/наименование на фирма, ЕИК (БУЛСТАТ))

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Моля на основание чл.56, ал.1-2 от ЗУТ и чл.30 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево да ми бъде издадено разрешение за поставяне на преместваем проект по индивидуален проект за срок
от до 20 г. (до 12 месеца)

1. Точен адрес
2. Вид и площ на преместваемия проект
3. Вид на дейността, която ще се извършва
4. Лице, което ще извършва дейността
5. Работно време

Изпълнил съм специалните изисквания на закона и в уверение на това прилагам следните необходими документи:

1. Проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията
2. доказателства за наличие на обстоятелствата по чл.24, ал.2 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Раднево;
3. съгласуване с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.
5. други документи, както следва:
.....
6. пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

С УВАЖЕНИЕ,
Подпис:

Приложение № 4 към чл. 30, ал. 3

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

1. За преместваеми обекти по индивидуален проект

1.1. Архитектурна част:

1.1.1. Ситуационно решение в М 1:500 или 1:200, изясняващо графично и с коти разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до други преместваеми обекти елементи на градското обзавеждане и ограничители в градската среда (стълбове, шахти, дървета и др.), подходи, входи и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут. В случаите, в които се изисква схема за поставяне, ситуационното решение се изработва в съответствие с одобрената схема, като се прилага копие от нея и съгласуване с експлоатиращите дружества на инженерната инфраструктура;

1.1.2. Разпределение, фасади, характерни хоризонтални и вертикални разреза в М 1:50, 1:20, 1:10;

1.1.3. Детайли в подходящ мащаб:

1.1.4. Обяснителна записка.

1.2. Дизайнерска част:

1.2.1. Начин на обзавеждане;

1.2.2. Проект за графично и цветово оформление;

1.2.3. Други допълнителни материали (визуализации, перспективи, макети, колажи и др., доказващи адаптиране на обекта в градската среда - по избор на проектанта);

1.3. Инженерна част:

1.3.1. Конструктивен проект, включително за фундамента на обекта и план за безопасност и здраве, изготвен съгласно изискванията на Наредба № 2/23.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

1.3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване, включително за временни връзки;

1.3.3. Проект за ВиК и начин на захранване, включително за временни връзки;

1.3.4. Проект за ОиВ, включително за временни връзки;

1.3.5. Проект по част „Геодезия“ - трасировъчен план, представен и в *.dwg формат и разработен в обхват мин. 50 м. във всички посоки, придружен с геодезически координати (БГС 2005 и GPS-координати).

1.3.6. Заснемане и експертна оценка на растителността или декларация за липса на дървесна растителност, заверена от компетентния административен орган.

Забележки:

1. Проектите по т. 1.3.2., 1.3.3. и 1.3.4. се представят само ако се предвижда съответното захранване;

2. Изискванията по т. 1.1.1. се отнасят и за обекти по типов проект.

2. За увеселителни преместваеми обекти по индивидуален проект

2.1. Документацията, изискуема по т. 1.

2.2. Проектна и техническа документация на съоръженията, предоставена от производителя, предварително съгласувани с органите по пожарна безопасност и санитарен контрол, комплектувани както следва:

2.2.1. Чертежи и параметри на конструкцията, както и на необходимите обслужващи помещения, договори за присъединяване към ВиК и ел. мрежите с временни инженерни връзки;

2.2.2. Изисквания към терена, включително уплътняване и дренаж при неблагоприятни атмосферни условия;

2.2.3. Подробни чертежи на важни компоненти и съставни части, монтажни схеми и др.;

2.2.4. Системи за безопасно функциониране, ограничители на скоростта, аварийни спирачки, контрол на достъпа до пултове за управление и др. /списък на системите и описание на тяхното действие/;

2.2.5. Мероприятия за обезопасяване на електрическата инсталация на съоръженията;

2.3. Технически изисквания на производителя при извършване монтажа на съоръженията;

2.4. Сертификат от независим орган за контрол за съответствие с БДС EN 13814.

2.4.1. За безопасност на конструкцията;

2.4.2. За безопасност на ел. захранването /ако има такова/.

2.5. Декларация за извършване на монтажа от правоспособен изпълнител.

3. За елементи на градско обзавеждане

За елементи на градско обзавеждане могат да бъдат изисквани и редуцирани като обем и форма на представяне проекти или сертификати спрямо описаното в т. 1, съобразно спецификата на обекта.

4. За готов промишлен продукт на преместваем обект.

5.1. Архитектурна, дизайнерска и инженерна части - съгласно изискванията на предходните точки.

5.2. Сертификат за качество на продукта от производителя съгласно изискванията на български и/или международни стандарти.

5.3. Декларация от възложителя (изпълнителя) за изпълнение и експлоатация на обекта в съответствие с изискванията на производителя, одобрените проекти и план за безопасност и здраве.

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Днес,.....,подписаният/а.....
..... (посочват се трите имена, домашният адрес, телефон на физическото лице - възложител, или наименованието на фирмата, данни за седалището и адреса на управление, БУЛСТАТ, дан. №..., трите имена и ЕГН на представляващия юридическото лице или едноличния търговец, ако заявлението се подава от възложител - юридическо лице или едноличен търговец) с издадено Разрешение за поставяне на преместваем обект №/.....г. ,

ДЕКЛАРАРИРАМ, ЧЕ:

1. не са отпаднали основанията, послужили за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект №/..... г. съгласно Наредбата условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево.

2. Отговарям на специалните изисквания на закона и в уверение на това, както и на основание чл. от Наредбата условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево.

(отбележете с X в необходимото квадратче)

☐ документи, доказващи например безопасността на конструкцията и правилното функциониране на инсталациите и съоръженията в обекта и временните връзки с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, и снимков материал към момента на подаване на заявлението:

.....
.....

☐ снимков материал към момента на подаване на настоящата Декларация. Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата

Декларатор:.....

Приложение № 6 към чл. 35, ал. 2, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост за извършване на търговия на открито по чл. 34 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Раднево

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО

ЗАЯВЛЕНИЕ

от.....

.....

(три имена на лицето/наименование на фирма, ЕИК (БУЛСТАТ))

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Моля на основание чл.56, ал.11 от ЗУТ и чл.35 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Раднево да ми бъде издадено разрешение за разполагане на подвижно съоръжение ред стационарне търговски обект върху терен общинска собственост за извършване на търговия на открито за срок от до 20 г.

1. Местонахождение на стационарния търговски обект

.....

2. Вид и площ на подвижното съоръжение

3. Вид на дейността, която ще се извършва

4. Лице, което ще извършва дейността

5. Работно време
Изпълнил съм специалните изисквания на закона и в уверение на това прилагам следните необходими документи:
1. Проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията
 2. доказателства за наличие на обстоятелствата по чл.24, ал.2 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Раднево;
 3. съгласуване с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, специализираните контролни и сагласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.
 5. други документи, както следва:
.....
 6. пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

С УВАЖЕНИЕ,
Подпис:

Приложение № 7 към чл. 37, ал. 1

РАЗРЕШЕНИЕ

за извършване на търговска и/или друга дейност на открито върху терен общинска собственост чрез съоръжения и елементи по чл. 37 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Раднево

№/.....

Със срок от до 20 г.

.....
(точен адрес)

.....
(вид и площ на съоръжението)

.....
(вид на дейността, която ще се извършва)

.....
(търговец - три имена/ЕИК/БУЛСТАТ)

.....
(трите имена на лицето, което представлява търговеца)

.....
(трите имена на лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца)

.....
(работно време)

Таксата за ползване на място в размер на : евро. (.....евро) на месец, се заплаща в касата на или по сметка:

.....

(в платежното нареждане се записва като основание: изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО
/подпис, печат/

Приложение № 8 към чл. 37, ал. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

за поставяне на съоръжения и елементи по чл.56а от ЗУТ и по чл. 37 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево за извършване на търговска и/или друга дейност на открито

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ.....
.....

(три имена на лицето/наименование на фирма, ЕИК (БУЛСТАТ)
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Моля на основание чл.56а, ал.1-2 от ЗУТ и чл.37 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево да ми бъде издадено разрешение за извършване на търговска и/или друга дейност на открито върху терен – публична общинска собственост, за срок

от до 20 г. (до 12 месеца)

1. Точен адрес
2. Вид и площ на съоръжението/елемента, снимков материал, визуализация на съоръжението/елемента
3. Вид на дейността, която ще се извършва
4. Трите имена на лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца/производителя
5. Работно време

Изпълнил съм специалните изисквания на закона и в уверение на това прилагам следните необходими документи:

1. техническа и производствена документация за съоръжението или елемента (документи за произход и качество на оборудването на съоръжението или елемента и други подобни)

2. доказателства за съответствие на съоръженията и елементите с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;
3. снимков материал, визуализация на съоръжението;
4. доказателства или сертификат, издадени от компетентен орган или оторизирано за това лице, за наличието и безопасността на оборудването за автономно захранване, както и декларация за периодичния му контрол.
5. други документи, както следва:
.....
6. пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

С УВАЖЕНИЕ,

Подпис: